



Resposta à Notificação Extrajudicial

São Paulo
19.05.2026

Notificante: Marileusa Rocha dos Santos

Recebemos uma Notificação Extrajudicial relatando questionamentos sobre o não acionamento do sistema de airbags em um acidente ocorrido em 17/11/2019.

Problema relatado: Alegação de falha no acionamento dos airbags em evento de capotamento.

Informações
do veículo

VEÍCULO	ANO/MODELO	CHASSI	PLACA
Ford Ka	2017/2018	9BFZH55L2J8014801	PKO-2820

Resposta

Da Ocorrência da Prescrição (Art. 27 do CDC)

Ao tomarmos conhecimento da presente reclamação, observamos que o acidente automobilístico ocorreu em 17 de novembro de 2019. Considerando que a presente notificação foi formalizada apenas em maio de 2026, constatamos que transcorreram mais de 6 (seis) anos desde a data do evento.

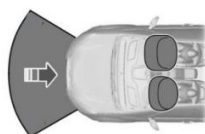
Nos termos do Artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), o prazo prescricional para a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto é de 5 (cinco) anos. Portanto, a pretensão encontra-se integralmente prescrita, o que, por força de lei, inviabiliza qualquer pleito indenizatório.

Análise dos Registros Internos

Em consulta aos nossos sistemas, verificamos que o veículo não possui histórico de passagens na rede de concessionárias autorizadas para reclamações ou diagnósticos relacionados ao sistema de segurança (airbags). O último registro de passagem do veículo ocorreu em julho de 2019 para revisões de rotina, o que demonstra que, até a data do evento, o veículo não apresentava qualquer indício de irregularidade técnica reportada pelo proprietário.

Manual do Proprietário & Funcionamento do Sistema

O veículo em questão é equipado exclusivamente com airbags frontais (motorista e passageiro). O Manual do Proprietário é claro ao descrever as condições de ativação do sistema, dispondo textualmente que:



Os airbags do motorista e do passageiro da frente serão acionados durante colisões frontais e quase frontais significativas.



Resposta à Notificação Extrajudicial

Desta forma, a Ford cumpre rigorosamente com o dever de informação, alertando previamente que o sistema é projetado e calibrado para atuar apenas em cenários específicos de desaceleração frontal, não sendo prevista a deflagração em capotamentos ou impactos predominantemente laterais.

Análise Técnica da Engenharia de Segurança

As evidências do caso demonstram a ocorrência de um capotamento. Nestes cenários, a cinemática do acidente projeta os ocupantes em diversas direções (laterais, verticais e diagonais), e não de forma retilínea para a frente. Por este motivo, os sensores não registram a desaceleração longitudinal necessária para o disparo das bolsas frontais, cujo objetivo exclusivo é evitar o impacto contra o volante ou painel.

Ressaltamos que o não acionamento dos airbags frontais em um capotamento é uma característica de projeto e segurança. A deflagração em um ângulo inadequado não ofereceria a proteção necessária e poderia, inclusive, causar lesões adicionais aos ocupantes que já estão sendo deslocados lateralmente. Do ponto de vista técnico e de engenharia, o sistema de retenção suplementar (SRS) do veículo funcionou exatamente como foi projetado.

CONCLUSÃO

Assim, entende-se que, diante das considerações acima expostas, o sistema de segurança do veículo operou corretamente e de acordo com suas especificações técnicas e as informações contidas no Manual do Proprietário. Somado a isso, a pretensão encontra-se fulminada pela prescrição legal, afastando-se qualquer responsabilidade desta Companhia ou relação com eventual problema de fabricação.

Seguimos à disposição para oferecer o suporte necessário.

Atenciosamente,

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA.

Central de Relacionamento com Cliente

Certificate Of Completion

Envelope Id: 49D02C9B-090C-8165-823A-EB858D70AA45
 Subject: Complete with Docusign: Contranotificação - Marileusa Rocha.pdf
 Source Envelope:
 Document Pages: 2
 Certificate Pages: 1
 AutoNav: Enabled
 Envelopeld Stamping: Enabled
 Time Zone: (UTC-05:00) Eastern Time (US & Canada)

Status: Sent

 Envelope Originator:
 Diana Nascimento
 1 American Rd
 Dearborn, MI 48126-2701
 dnasci17@ford.com
 IP Address: 190.83.121.204

Record Tracking

Status: Original
 5/19/2026 3:34:56 PM
 Security Appliance Status: Connected
 Holder: Diana Nascimento
 dnasci17@ford.com
 Pool: Ford Security Pool-Active 2019 Servers
 Location: DocuSign

Signer Events

Lavinia Carrasco
 lcarra22@ford.com

Security Level: Email, Account Authentication
 (None), Login with SSO

Electronic Record and Signature Disclosure:
 Not Offered via Docusign

Signature

Timestamp

Sent: 5/19/2026 3:37:51 PM
 Viewed: 5/20/2026 9:37:22 AM

In Process

In Person Signer Events

Signature

Timestamp

Editor Delivery Events

Status

Timestamp

Agent Delivery Events

Status

Timestamp

Intermediary Delivery Events

Status

Timestamp

Certified Delivery Events

Status

Timestamp

Carbon Copy Events

Status

Timestamp

Diana Nascimento
 dnasci17@ford.com

Security Level: Email, Account Authentication
 (None)

Electronic Record and Signature Disclosure:
 Not Offered via Docusign

Witness Events

Signature

Timestamp

Notary Events

Signature

Timestamp

Envelope Summary Events

Status

Timestamps

Envelope Sent
 Certified Delivered
 Hashed/Encrypted
 Security Checked
 5/19/2026 3:37:51 PM
 5/20/2026 9:37:22 AM

Payment Events

Status

Timestamps